

0001400-70.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... de LUCAS como sendo o outro autor do roubo (fls. 61).

Após diligências efetivadas pela polícia civil, LUCAS foi localizado e interrogado, oportunidade em que negou o crime, dizendo que havia emprestado o seu veículo UNO para um conhecido de nome "Neguinho". JEFERSON, por sua vez, também negou o roubo, mas não ofertou qualquer versão.

A denúncia foi recebida em 10 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001400-70.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001400-70.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria - 189/2017 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Fonseca Cavalcante

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

LUCAS FONSECA CAVALCANTE, qualificado a fls.81/86, está sendo denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 20 de abril de 2017, por volta das 02h40, na Rodovia SP 304, km 134, Distrito Industrial, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum com JEFFERSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), o veículo Ford/Fiesta Sedan, placas DWD-7513-Araçatuba/SP, avaliado em R\$ 18.000,00; o reboque, placa FLS-7823-Araçatuba/SP; um aparelho de telefone celular, da marca Samsung J5, avaliando em R\$ 500,00; uma caixa plástica com ferramentas diversas, avaliada em R\$ 200,00; cartões bancários e documentos pessoais, conforme auto de avaliação a fls. 33, pertencente

à vítima Cidvaldo Vieira.

Segundo se apurou, a vítima conduzia seu veículo Ford/Fiesta Sedan, de placa DWD-7513-Araçatuba/SP, com o reboque, de placa FLS-7823-Araçatuba/SP, acoplado, até que na altura do local dos fatos, parou o veículo no acostamento para verificar o freio do reboque.

Nesse momento, os denunciados, que estavam no veículo Fiat/Uno, de placa EGD-6728-São Paulo/SP, visualizaram o denunciado parar o carro e descer e, de posse de uma faca, deliberaram pela prática do crime.

Ato contínuo, sacaram uma faca, abordaram a vítima e anunciaram o roubo, subtraindo o veículo com o reboque e demais objetos descritos acima, mas deixando no local o veículo Fiat/Uno utilizado na ação delitiva.

Os fatos foram comunicados à polícia militar e, no interior do veículo Fiat/UNO, encontraram três aparelhos celulares e documentos pessoais em nome de LUCAS.

De posse das características físicas dos roubadores, os guardas municipais saíram em diligência.

Ainda de acordo com o apurado, o denunciado JEFERSON, após a subtração, foi abordado por guardas municipais quando caminhava pela via pública com um galão de álcool nas mãos, sendo certo que foi verificado que um dos aparelhos celulares encontrados no interior do UNO pertencia a ele.

Já na Delegacia de Polícia, JEFERSON foi reconhecido pessoalmente como um dos autores do crime (fls. 22).

Em data posterior, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico de LUCAS como sendo o outro autor do roubo (fls. 61).

Após diligências efetivadas pela polícia civil, LUCAS foi localizado e interrogado, oportunidade em que negou o crime, dizendo que havia emprestado o seu veículo UNO para um conhecido de nome "Neguinho". JEFERSON, por sua vez, também negou o roubo, mas não ofertou qualquer versão.

A denúncia foi recebida em 10 de Abril de 2019 (fls. 140/141). O acusado Lucas foi citado por edital, tendo sido desmembrado o feito com relação a ele, e neste feito, foi citado (fls. 229) e apresentou defesa preliminar (fls.237/240). Durante a instrução foi ouvida a vítima, três testemunhas de acusação e o acusado interrogado ao final.

Alegações finais do Ministério Público pugnando pela procedência da ação, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. Alegações finais da Defesa pela improcedência da ação, decretando-se a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, fixação da pena base no mínimo legal.

É o relatório.
DECIDO

A AÇÃO É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de reconhecimento fotográfico de fls.22, auto de avaliação de fls.33 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima Cidvaldo Vieira esclareceu que por volta das 02:30h estava transitando em via pública com seu veículo Fiesta e viu quando um veículo Uno parou no acostamento, e dois indivíduos desceram. Eles foram em sua direção e lhe abordaram, usando um instrumento parecido com faca ou revólver. Que eles anunciaram o assalto e subtraíram sua carteira, cartões, ferramentas. Que eles tentaram colocá-lo dentro do porta malas, mas resistiu e eles não conseguiram, pois aparentavam estar embriagados. Que eles subtraíram seu veículo e a carreta, e fugiram. Que ligou para a polícia e passou os dados do veículo Uno que eles utilizaram, pois o carro ficou no local. Que os policiais foram ao local e encontraram celulares dentro deste Uno, e um deles era do Jefferson. Que reconheceu por foto da CNH o acusado Lucas. Que foi para a Delegacia de Polícia e por volta das 05:30h os policiais lhe apresentaram o comparsa Jefferson, que tinha sido preso. Que o outro não foi apresentado. Que cerca de um ano depois voltou na Delegacia de Polícia e fez o reconhecimento fotográfico na pessoa de Lucas. Era uma fotografia que foi mostrada, no computador. Em audiência, não conseguiu reconhecer Lucas, em razão do tempo transcorrido. Que a faca foi encontrada no interior do seu veículo, que foi localizado abandonado num matagal.

O policial militar Rogério Marcos Ferreira disse que foi acionado para comparecer no local do roubo, e conversou com a vítima, que lhe informou que os roubadores usaram o veículo Uno, que estava parado no local. Que se aproximou do veículo Uno e viu que o carro estava aberto, com a chave no contato, e havia três aparelhos celulares no interior, e a CNH de Lucas. De pronto a vítima reconheceu pela foto da tela do celular o comparsa Jefferson, e Lucas foi reconhecido pela fotografia da CNH. Que não teve contato com Lucas, porque ele não foi localizado. Não sabe como Lucas foi identificado.

O guarda municipal José Carlos Presti alegou que fez a abordagem no comparsa Jefferson, que foi reconhecido pela vítima, mas não tem nenhuma informação do acusado Lucas, nem como ele foi identificado. Não sabe se no interior do veículo foi localizada a CNH do acusado Lucas.

O policial civil Tiago Moreira dos Reis salientou que na época dos fatos Jefferson e Lucas eram indivíduos conhecidos pela prática dos crimes de roubo de veículos, e estavam investigando não só a dupla, como também outros dois indivíduos que agiam como comparsa deles em outros crimes. Que se recorda de Jefferson ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, e Lucas ter sido reconhecido pela fotografia da CNH. Que não acompanhou o reconhecimento fotográfico posteriormente.

O acusado, em seu interrogatório, negou a prática do crime de roubo. Disse que naquele dia estava numa chácara com alguns amigos, e Jefferson pediu seu carro emprestado para levar umas meninas embora. Que tinha ingerido bebida alcoólica, por isso não quis levá-las. No dia seguinte soube que ele foi preso. Que não foi na Delegacia de Polícia buscar o veículo, porque não estava no seu nome, e também não foi pegar sua carteira de habilitação, e acabou tirando uma segunda via. Que não conhece Jefferson, apenas estava na festa com ele. Que logo depois deste fato mudou para Turmalina, onde mora até hoje.

O conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado. O fato da vítima não ter reconhecido o acusado pessoalmente, em audiência, não enfraquece a prova acusatória, até mesmo por conta do lapso temporal transcorrido; mas o restante da prova bem o incrimina, daí porque não há que se falar em insuficiência probatória.

Observo que o veículo usado no crime era do acusado Lucas, isso restou incontroverso, e o seu documento, CNH, estava em seu interior quando da prática

delitiva, a revelar que ele estava dentro deste carro, até porque trata-se de documento de porte obrigatório para quem dirige veículo automotor.

Nestas circunstâncias, competia ao acusado justificar a posse do veículo e de seu documento por um terceiro indivíduo, do que não se desincumbiu, pois nenhuma prova foi produzida pela defesa neste sentido.

Noto que em seu interrogatório judicial o acusado alega que estava num churrasco com vários amigos no momento do crime, mas nenhuma destas pessoas veio a Juízo para corroborar esta alegação, o que era perfeitamente possível fazê-lo, já que são pessoas do seu convívio. Sua narrativa, portanto, restou isolada e sem qualquer ressonância nos demais elementos de prova produzidos.

O ônus de comprovar o alibi cabe a quem o alegou, e a simples alegação do réu de que estava em local distinto no momento da infração penal não se afigura apta a combater a prova da autoria.

Sabe-se, conforme jurisprudência pátria dominante, cabe ao réu que alegar alibi comprovar nos autos, sob pena de ônus processual, que se desdobra, ao final, em possível condenação.

Nesse sentido:

"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera alibi apresentado pela defesa e não comprovado, sendo que as instâncias ordinárias consideraram suficientemente comprovada a materialidade e autoria do delito. (...)" (STJ, HC 20620, Rel. José Arnaldo da Fonseca, DJ. 04.06.2002).

Reforçando a tese acusatória, tem-se o reconhecimento da vítima, em fase policial, na pessoa do acusado, que de pronto o reconheceu pela fotografia desta CNH como sendo um dos autores do crime (fls. 61). E está bem justificada a não confirmação deste reconhecimento em sede judicial, em razão do tempo transcorrido, o que só revela a postura isenta da vítima em narrar os fatos.

A conduta do acusado após o crime também revela seu intuito de fugir para não ser reconhecido. Mesmo sabendo da apreensão do veículo e de seu documento pessoal na Delegacia de Polícia, não compareceu para dar seus esclarecimentos, nem para retirá-los, o que se espera daquele que é inocente e não teve envolvimento no crime que gerou a apreensão destes bens.

E por fim, o relato do policial civil reforça que o acusado já estava sendo investigado por diversos crimes praticados com seu comparsa Jefferson como com outras pessoas, alegação esta que está respaldada nas certidões de fls. 324/328, revelando diversos envolvimentos criminais na época dos fatos, o que também vem em seu desfavor.

Verifica-se, portanto, que a prova é certa, segura e aponta, sem qualquer resquício de dúvidas que os acusado praticou o delito descrito na denúncia. Isso decorre da análise e valorização dos documentos, somados à prova testemunhal, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si.

A condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que o acusado, na época dos fatos, era primário e não ostentava antecedentes criminais, no entanto, as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente favoráveis. A culpabilidade é elevada, pois ao utilizar uma faca na consecução do crime

demonstrou maior periculosidade, ousadia e desfaçatez. Ora, a conduta do agente que se vale de um instrumento letal para praticar o crime se revela bem mais grave que aquela em que o agente não se vale de nenhum instrumento. O uso da faca aumenta o potencial ofensivo do agente, causa maior temor na vítima e reduz qualquer possibilidade de reação, tornando, ainda, mais vulnerável o seu patrimônio. É evidente que o uso da arma desestimula qualquer iniciativa de oposição. Diante de tais circunstâncias, aumento a pena base de 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda Fase: Não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas. Terceira fase: ausentes causas de diminuição, mas presentes uma causa de aumento de pena, já que houve concurso de agentes, aumento a pena de 1/3, o que totaliza 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, pela quantidade de pena aplicada e apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis. A forma de atuação dos agentes, com violência destemida contra a vítima, exige maior rigor no cumprimento da pena. O regime inicial fechado se mostra mais eficiente para a prevenção e reparação de crimes desta estirpe (roubo majorado), que hoje é o que mais assusta a sociedade, diante da frieza e insensatez demonstrada por seus agentes.

Nesse sentido, o próprio E. Supremo Tribunal Federal se posicionou:

"... mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro (4) anos de reclusão, nada impede especialmente nos casos de assalto a mão armada que o juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para o efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado, desde que essa determinação conste do ato decisório plenamente motivado" (Rel. Min. Celso de Mello, HABEAS CORPUS nº 74.536-9-SP, DJU de 20.03.98, p. 05).

E ainda:

"1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nºs. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por não satisfazer as exigências legais, pois se trata de crime praticado com grave ameaça, de acordo com o artigo 44, incisos II e III e parágrafos do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos, ou seja, por falta de requisitos legais, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77, inciso I, II e III do Código Penal.

O acusado está solto, compareceu a todos os atos do processo, e apesar da pena elevada, com regime mais gravoso, não se observa risco de fuga ou prejuízo para futura da aplicação da lei penal. Também não há nada apontando que sua liberdade coloque em risco a ordem pública; Ausentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva, autorizo-o a recorrer em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, e do que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR LUCAS FONSECA CAVALCANTE às penas de 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º,

§9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão (ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Após o trânsito, tomem as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA